

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1544 -
1545/2532

นายสีหรีอชิต แคลนกระโทก

โจทก์

นายสวัสดิ์ แคลนกระโทก

จำเลย

นายสีหรีอชิต แคลนกระโทก โดยนาง
เหรียญ แคลนกระโทก

ผู้ยื่นคำร้อง

ผู้เข้าเป็นคู่ความแทน โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 21, มาตรา 155, มาตรา 156

ความว่า โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องว่าคดีไม่มีเหตุอันสมควรฎีกาจึงยกคำร้อง และสั่งฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้รับอนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถา จึงให้โจทก์ชำระค่าธรรมเนียมชั้นฎีกาให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันนี้ มิฉะนั้นถือว่าทิ้งฎีกาโจทก์เห็นว่าฎีกาโจทก์ทุกข้อเป็นการคัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ และในข้อสุดท้ายเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย คดีจึงมีเหตุที่สมควรจะฎีกาได้ตามกฎหมายการที่โจทก์ยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถานั้น ศาลชั้นต้นจะต้องไต่สวนคำร้องก่อนที่จะพิจารณาสั่งอนุญาตหรือยกคำร้อง เมื่อศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องโดยไม่ไต่สวนคำร้องก่อนจึงเป็นการข้ามขั้นตอน โปรดมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาและสั่งรับฎีกาของโจทก์ต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งห้าแถลงคัดค้าน (อันดับ 84)คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันโดยให้เรียกจำเลยในสำนวนแรกว่าจำเลยที่ 1 และเรียกจำเลยทั้งสี่ในสำนวนหลังว่าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ตามลำดับ

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาขับไล่จำเลยทั้งห้าและบริวารออกจากที่ดินโจทก์ และ
ส่งมอบที่ดินให้โจทก์ในสภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้จำเลยทั้งห้าเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินดัง
กล่าวอีกต่อไป

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ นางเหรียญ แคลนกระโทกขอเข้าเป็นคู่
ความแทนโจทก์ผู้มรณะ ศาลชั้นต้นได้สวนแล้วอนุญาต (อันดับ 73,75)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 78,77)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 79)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุสมควรที่จะให้โจทก์ฎีกาอย่างคนอนาถา จึงไม่
จำเป็นต้องได้สวนคำร้องอนาถา ถ้าโจทก์ประสงค์จะฎีกาต่อไปให้นำเงินค่า
ธรรมเนียมมาวางต่อศาลชั้นต้นภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุสมควรที่จะให้โจทก์ฎีกาอย่างคนอนาถา จึงไม่
จำเป็นต้องได้สวนคำร้องอนาถา ถ้าโจทก์ประสงค์จะฎีกาต่อไปให้นำเงินค่า
ธรรมเนียมมาวางต่อศาลชั้นต้นภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง

(ประมาณ ชั้นชื่อ-มาโนช เพียรสนอง-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ